

Protocolo de Cumplimiento: Sistema de Diligencia Debida para el Reglamento EUDR

1. Contexto Estratégico y Marco Jurídico del Protocolo

El Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) no constituye una mera actualización normativa; representa el pivote central de la arquitectura comercial de la Unión Europea y un **imperativo estratégico** para la continuidad operativa en el mercado único. Bajo mi perspectiva como consultor, la implementación de este protocolo es la única vía para el **blindaje jurídico** de la empresa y la **mitigación de responsabilidad pecuniaria** derivada de sanciones que pueden alcanzar el 4% del volumen de negocios anual. Basado en el objeto y ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 y su reciente actualización (Reglamento 2024/3234), este protocolo sistematiza la obligatoriedad de garantizar que los productos agroindustriales estén libres de deforestación y producidos legalmente. Es imperativo distinguir que, si bien las "Directrices de Orientación" de la Comisión (C/2025/4524) facilitan la interpretación, **la obligatoriedad emana estrictamente del Reglamento**, el cual exige una ejecución técnica de la diligencia debida sin margen de error para asegurar el acceso al mercado.

2. Arquitectura de Actores: Identificación del Rol como Pivote de Riesgo

Determinar con precisión el rol de la organización no es un paso administrativo, sino el **pivote primario del mapa de riesgos**. La responsabilidad varía drásticamente si la entidad actúa como "punto de entrada" (Operador) o como eslabón intermedio (Comerciante). | Atributo | Operador (Art. 2, punto 15) | Comerciante (Art. 2, punto 17) | Responsabilidad Primaria || ----- | ----- | ----- || **Acción Crítica** | Introduce por primera vez o exporta desde la UE. | Comercializa productos ya introducidos en la UE. | Ejecución plena de DD o verificación de DD previa. || **Producción UE** | Generalmente el productor/fabricante. | Distribuidor posterior. | Garantizar "Libre de Deforestación". || **Producción Extra-UE** | El **Importador** (Declarante aduanero). | Adquirente de mercancía despachada. | Verificación de legalidad en origen. || **Identificador Técnico** | Elemento de datos **13 04 000 000** (Importación) o **13 01 000 000** (Exportación). | N/A (Trazabilidad documental). | Rendición de cuentas ante autoridades aduaneras. |

El Factor de Blindaje: El Agente Responsable en la UE

Para organizaciones con sede fuera de la Unión, el Art. 7 establece un mecanismo de rendición de cuentas ineludible: si el importador no está establecido en la UE, la **primera persona que comercialice el producto dentro de la Unión** asume automáticamente todas las obligaciones y responsabilidades legales del operador. Este "agente responsable" es el garante de la conformidad técnica ante las autoridades competentes.

3. Cronograma de Aplicación y Ventanas de Adaptación Técnica

La urgencia operativa está marcada por plazos diferenciados que deben ser gestionados como ventanas críticas de transición:

- **30 de diciembre de 2025:** Aplicación plena para grandes y medianas empresas.
- **30 de junio de 2026:** Plazo para microempresas y pequeñas empresas (PYMES) establecidas a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Cláusula de Exención Crítica: El Factor "Producido Antes de..."

Un alivio operativo fundamental identificado en el Art. 1, apartado 2, es la exención de **productos producidos antes del 29 de junio de 2023**. Estos productos están fuera del ámbito de aplicación del EUDR (con excepción de bovinos en casos específicos). Esto permite a las empresas liquidar stock antiguo sin la carga de la diligencia debida retroactiva.

Régimen Especial de la Madera (EUTR vs. EUDR)

Para evitar vacíos legales, la transición de la madera se rige por hitos específicos (Art. 37):

- **Madera aprovechada antes del 29 de junio de 2023:** Sujeta al Reglamento EUTR si se introduce en el mercado antes del 31 de diciembre de 2028.
- **Madera aprovechada a partir del 30 de diciembre de 2025:** Sujeta exclusivamente al EUDR.
- **Madera aprovechada entre junio 2023 y diciembre 2025:** Sujeta al EUTR si se introduce antes de la fecha de aplicación del EUDR; de lo contrario, aplica EUDR.

4. Fase I: Requisitos de Información, Trazabilidad y Definición de Producto

La transparencia total es la base de la "prueba de conformidad". La omisión de un solo dato de geolocalización invalida el producto para el mercado europeo.

1. **Geolocalización Innegociable:** Coordenadas de **todas** las parcelas de origen. No se permiten promedios zonales.
2. **Intervalo Temporal:** Fecha exacta de producción (nacimiento en bovinos).
3. **Identificación de Especies:** Nombre común y científico (obligatorio para madera).

Análisis de "So What?": Productos Compuestos y Exenciones Técnicas

- **Lógica de Componentes Pertinentes:** En un producto compuesto (Ej: Chocolate HS 1806), la DD se aplica solo a los componentes en el Anexo I (Cacao). Si contiene aceite de babasú (*Attalea* spp.), dicho componente **no requiere DD**, ahorrando costes de auditoría masivos.
- **Regla del "Carácter Esencial" en Envases:** Según la Regla General 5 de la nomenclatura, el material de embalaje (HS 4819/4415) utilizado exclusivamente para proteger o transportar otro producto **está exento**. Solo tributan DD si se comercializan como producto independiente o confieren el "carácter esencial" al conjunto.
- **Exención por Reciclaje al 100%:** Productos fabricados íntegramente con materiales que han completado su ciclo de vida (ej: madera de demolición) están **fuera del ámbito del EUDR**. Cualquier porcentaje de fibra virgen o material no reciclado anula esta exención.

5. Fase II: Evaluación del Riesgo y el Impacto de la Corrupción

La evaluación del riesgo es el núcleo intelectual del sistema. No basta con recopilar papeles; se debe ponderar la **veracidad** de los mismos.

Legalidad Multidominio

El operador debe garantizar el cumplimiento en el país de producción de:

- Derechos de uso de suelo y tenencia (incluyendo el **Consentimiento Libre, Previo e Informado - FPIC**).

- Normativa de protección forestal y biodiversidad.
- **Legislación Fiscal, Anti-corrupción, Comercial y Aduanera.** La legalidad procedimental (permisos de exportación, pago de tasas) es tan crítica como la ambiental.

El Impacto de la Corrupción (Análisis de Fiabilidad)

En jurisdicciones con altos índices de corrupción o falsificación (Sección 6b de la Orientación), los documentos oficiales **no se consideran evidencia suficiente por sí mismos**. En estos escenarios, el "Riesgo Despreciable" no puede alcanzarse solo con papel; es **obligatoria la verificación secundaria** mediante imágenes satelitales, análisis de ADN/isótopos o auditorías independientes de campo.

6. Fase III: Mitigación del Riesgo y Control Interno (Art. 11)

Cuando el riesgo es superior a "despreciable", el operador debe actuar o abstenerse de comercializar.

Limitaciones de las Certificaciones de Terceros

Aunque las certificaciones (FSC, PEFC, etc.) son herramientas de apoyo, el consultor debe ser tajante: **la certificación no sustituye la responsabilidad legal del operador**.

- **Prohibición de "Mass Balance":** Los modelos de balance de masas, donde se mezcla material conforme con material de origen desconocido, son **inválidos para el EUDR**. Solo son aceptables los modelos de **Segregación** o **Identidad Preservada**.

Cuestionario de Control para la Debida Diligencia

- ¿Ha sido la madera comercializada en más de un país antes de entrar en la UE?
- ¿Existen discrepancias entre el volumen declarado y la capacidad productiva de la parcela geolocalizada?
- ¿Existen preocupaciones justificadas o sanciones previas sobre algún transformador intermedio?

7. Mantenimiento, Revisión y Reporte del Sistema

El sistema de diligencia debida es un organismo vivo que requiere supervisión anual para mantener el blindaje jurídico.

- **Revisión de Independencia:** El Art. 12 exige que la revisión anual del sistema sea realizada por una persona o entidad **independiente de quienes ejecutan los procedimientos diarios**. Este control interno garantiza la objetividad de los procesos.
- **Conservación de Registros:** Toda la documentación y actualizaciones del sistema deben conservarse por un periodo mínimo de **cinco años**.
- **Eficiencia vía Art. 33:** El Sistema de Información de la UE permite referenciar declaraciones de DD previas mediante su número de referencia. Esto permite a los operadores en fases posteriores ganar agilidad, siempre que hayan validado que la DD inicial fue ejercida correctamente.

8. Diferenciación de Obligaciones y Marco Lex Specialis

La proporcionalidad del Reglamento busca proteger la competitividad de las PYMES sin debilitar el objetivo ambiental. | Característica | Grandes y Medianas Empresas | Microempresas y Pequeñas (PYMES) || ----- | ----- | ----- || **Carga Operativa** | Obligación plena de DD y sistema de gestión. | Exención de DD si el producto ya tiene declaración previa referenciada. || **Mantenimiento** | Revisión anual obligatoria por tercero independiente. | Trazabilidad documental (proveedor/cliente) por 5 años. || **Interacción CS3D** | Sujetas a ambas si cumplen umbrales. | Generalmente exentas de CS3D. |

Interacción con la Directiva CS3D (Sostenibilidad Corporativa)

Es vital entender la relación de **Lex Specialis** : en caso de conflicto entre las obligaciones de la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas (CS3D) y el EUDR, **prevalecen las normas del EUDR** por ser más específicas en materia de deforestación y degradación forestal.

Resumen Ejecutivo de Pasos Inmediatos (Implementación 2025)

1. **Auditoría de Inventarios:** Identificar productos producidos antes de junio de 2023 para su comercialización preferente (exentos).
2. **Mapeo de Suministros:** Exigir geolocalización de parcelas a proveedores y verificar contra mapas de deforestación satelital.
3. **Filtrado de Certificaciones:** Eliminar cadenas de suministro basadas en "Balance de Masas" y migrar a "Segregación".
4. **Ajuste Aduanero:** Configurar los sistemas ERP para capturar los elementos de datos aduaneros (13 04 000 000) necesarios para la declaración de conformidad.